Boletim Pessoal XIV
do mês de
novembro de 2022
Expedido em
24/11/2022

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR Nº 73, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre o procedimento de apuração e cobrança administrativa de valores devidos ao INPI.

A DIRETORA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), no uso das atribuições previstas no Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022 e no art. 152, XII do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) nº 11, de 27 de janeiro de 2017; com fulcro na Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) nº 71, de 28 de novembro de 2012; na Decisão Normativa TCU nº 155, de 23 de novembro de 2016; e na Portaria da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 1.531, de 1º de julho de 2021, tendo em vista o constante nos autos do processo INPI n° 52402.002664/2021-17, **RESOLVE**:

Art. 1º Fica instituído o procedimento de apuração e cobrança administrativa de valores devidos ao INPI, provenientes de ato que tenha gerado dano, praticado por agentes públicos ou terceiros, bem como estabelecer medidas administrativas internas necessárias à caracterização ou elisão do mesmo e os procedimentos necessários ao seu monitoramento.

§ 1º Em nenhuma hipótese, os procedimentos aqui definidos substituem ou impedem as providências a serem tomadas no âmbito da gestão contratual, quando houver indícios de irregularidades ou ilegalidades.

§ 2º Nas hipóteses autorizadas por lei e previstas no contrato, dentre outras medidas administravas internas previstas no artigo 4º, §1º da Portaria CGU nº 1531/2021, cabe ao agente competente, no âmbito da gestão/fiscalização contratual, realizar glosa de débito em faturas futuras, independentemente do procedimento instituído na norma ora em análise.

§ 3º O procedimento de apuração e cobrança administrativa de que trata essa portaria não impede, substitui ou concorre com as providências de competência da Corregedoria (COGER), definidas na Instrução Normativa/INPI/PR nº 117, de 22 de outubro de 2020.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O servidor que, no exercício de sua competência, tiver conhecimento de ato omissivo ou comissivo, praticado por agente público ou terceiros, que possa ter resultado em dano ao INPI, deve reportar o fato à autoridade superior, que, por sua vez, o reportará à autoridade competente, conforme definido no art. 4° desta Portaria, com vistas à adoção das providências destinadas a apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter a regularização e o ressarcimento pretendidos.

§ 1º Em casos de suspeição ou impedimento da autoridade superior nas irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, o servidor deverá levar o fato ao conhecimento da autoridade competente para instauração do Processo Administrativo de Apuração e Cobrança - PAAC, seguindo o disposto no art. 4° desta Portaria.

§ 2º Aquele que, no exercício de suas competências, tiver conhecimento de quaisquer irregularidades descritas no caput e não tomar as medidas cabíveis, retardando o processo ou omitindo-se no seu dever, estará sujeito à apuração de responsabilidade funcional, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 3º o reporte do ato à autoridade superior, ou à autoridade competente, conforme §1º e §2º, deve ocorrer paralelamente à comunicação do ato à COGER, nos termos do art. 17 da IN INPI nº 117/2020, ou daquela que vier a substituí-la, de modo que o referido órgão correcional possa atuar autônoma e tempestivamente.

Art. 3º O procedimento de apuração e cobrança é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito definido nesta Portaria, tendo a finalidade de apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao INPI, com apuração de fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano, e obtenção da regularização e do ressarcimento pretendidos, quando caracterizado pelo menos um dos seguintes fatos:

I - omissão no dever de prestar contas;

II - não comprovação da regular aplicação de recursos;

III - ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos; e

IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao INPI, com comprovada necessidade de reposição ao erário.

Parágrafo único. Na hipótese de se constatar a ocorrência de irregularidades ou ilegalidades de que não resultem danos ao erário, a autoridade administrativa deverá apresentar os fatos ao Presidente do INPI, bem como à Corregedoria, conforme a Instrução Normativa INPI nº 117, de 23 de outubro de 2020, ou aquela que vier a substituí-la.

Art. 4º Constatados indícios da prática de ato omissivo ou comissivo, de agente público ou de terceiros, que resulte em dano ao INPI, será instaurado o PAAC pela autoridade competente, para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos consubstanciados no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

§ 1º Considerando o preceituado no art. 7º do Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, que dispõe sobre o Regimento Interno do INPI, reputa-se autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo de Apuração e Cobrança, o Diretor de Administração, a quem compete, também, adotar os procedimentos necessários ao monitoramento das medidas administrativas para a caracterização ou elisão de dano, objetivando o ressarcimento do dano ou a regularização da situação.

§ 2º Ao Diretor de Administração compete o total controle dos prazos estabelecidos nesta portaria, sendo sua responsabilidade garantir que, tanto os seus prazos, quanto os da CAC, sejam cumpridos.

§ 3º A Diretoria de Administração deverá manter banco de dados atualizado, com todas informações relativas aos procedimentos de apuração e cobranças administrativas de valores devidos ao INPI.

§ 4º Nos casos de impedimento ou suspeição do Diretor de Administração, considerar-se-á, como autoridade competente para instauração do PAAC, o Diretor Executivo.

§ 5º Nos casos de impedimento ou suspeição do Diretor Executivo, o Presidente do INPI será a autoridade competente para instauração do PAAC.

CAPÍTULO II
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

SEÇÃO I
DOS PRESSUPOSTOS DE INSTAURAÇÃO

Art. 5º É pressuposto para instauração do PAAC, a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas, o dano ou o indício de dano ao erário, que deve abranger, obrigatoriamente:

I - descrição detalhada da situação que deu origem ao dano, lastreada em documentos, informações e outros elementos probatórios que deem suporte à comprovação de sua ocorrência;

II - exame da suficiência e da adequação das informações, contidas em pareceres de agentes públicos, quanto à identificação e quantificação do dano; e

III - evidenciação do nexo causal entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a obrigação de ressarcir ao erário, por ter causado ou concorrido para a ocorrência do dano.

§ 1º As informações e provas do processo administrativo em que forem verificados os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento da apuração administrativa serão partes integrantes do PAAC.

§ 2º O prazo para verificação dos os requisitos de admissibilidade é de 10 dias, contados da data em que a autoridade competente para instauração do PAAC tiver ciência do ato omissivo ou comissivo, praticado por agente público ou terceiros, que possa ter resultado em dano ao INPI.

Art. 6º É passível de responsabilização, para fins de ressarcimento ao erário, aquele que, por ação ou omissão voluntária, dolosa ou culposa, violar direito ou causar dano ao INPI, seja agente público ou terceiro.

§ 1º Havendo participação de mais de uma pessoa, nos termos do caput, a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário será:

I - solidária, nos termos do Código Civil brasileiro, e nas hipóteses previstas em legislação específica.

II - subsidiária, quando restar evidenciada, na apuração do indício de irregularidade, de forma conclusiva, que o servidor do INPI incorreu em erro inescusável/indesculpável, diante das normas administrativas e procedimentos aplicáveis ao caso à época dos fatos.

§ 2º Verificada a ocorrência de dano ao erário, a cobrança administrativa terá seguimento, ainda que reconhecida a prescrição da penalidade disciplinar.

§ 3º São causas que afastam a responsabilidade pela reparação do dano:

a) fato exclusivo da Administração Pública;

b) fato de terceiro;

c) caso fortuito ou de força maior; e

d) erro desculpável/escusável.

SEÇÃO II
DA INSTAURAÇÃO

Art. 7º A instauração do PAAC dar-se-á por meio da indicação dos membros para compor a Comissão de Apuração e Cobrança (CAC), a qual será designada mediante Portaria de Pessoal, que deverá conter:

I - o nome, o cargo e a matrícula dos membros integrantes da CAC;

II - a indicação do membro que presidirá a CAC e seu substituto; e

III - o prazo para conclusão dos trabalhos da CAC.

§ 1º A CAC será composta por três servidores do quadro efetivo do INPI, que serão responsáveis pela apuração e cálculo dos valores a serem ressarcidos ao erário, quando comprovada a existência de dano.

§ 2º A designação do servidor para CAC é indeclinável, ressalvados os casos de impedimento ou suspeição devidamente motivados.

§ 3º A autoridade administrativa competente para a instauração do processo, conforme disposto no art. 4º desta Portaria, poderá estabelecer regime de dedicação exclusiva para os integrantes da CAC.

§ 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos da CAC não excederá 60 (sessenta) dias, admitida prorrogação por mais 30 (trinta) dias, mediante solicitação justificada do presidente da Comissão à autoridade instauradora, que decidirá de maneira fundamentada.

§ 5º As portarias de instauração e de prorrogação serão publicadas no Boletim de Pessoal e juntadas aos autos.

SEÇÃO III
DA INSTAURAÇÃO PROCESSUAL

Art. 8º O PAAC deverá tramitar integralmente por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, sendo classificados os documentos como sigilosos, até a conclusão dos atos processuais.

Art. 9º Após instaurado, o PAAC será conduzido pela CAC, e deverá conter os seguintes documentos, conforme o caso:

I - Tratando-se de agente público:

a) descrição dos fatos, local e demais circunstâncias que caracterizem o potencial dano;

b) qualificação de suposto(s) devedor(es) ou responsável(is), conforme Anexo I desta Portaria;

c) Nota Técnica, relatando o impacto do descumprimento da obrigação funcional;

d) Notificações/comunicações enviadas ao(s) suposto(s) responsável(is), conforme art. 14 desta Portaria;

e) Outros documentos que comprovem e/ou elucidem os fatos.

II – Tratando-se de licitante e/ou contratada, os autos deverão conter, além dos itens listados no inciso I deste artigo:

a) Cópia da ata da sessão do procedimento licitatório, se aplicável;

b) Cópia integral do contrato e, se aplicável, termos aditivos e apostilamentos;

c) Cópia do documento de garantia contratual apresentado pela contratada, se aplicável;

d) Cronograma de entrega, se aplicável;

e) Data de início da contagem do prazo de atraso para cálculo de encargos financeiros; e

f) Memória de cálculo, nos casos em que couber a aplicação de encargos financeiros.

Art. 10. Compete à CAC realizar os atos necessários ao regular andamento do processo, especialmente:

I - exercer suas atividades com imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação dos fatos;

II - levantar ou fazer levantar o valor atualizado do dano;

III - coligir as provas necessárias à comprovação dos fatos;

IV - realizar diligências com o intuito de colacionar os elementos de convicção indispensáveis à atribuição de responsabilidade;

V - notificar/comunicar o responsável, no sentido de verificar o interesse deste em apresentar, conforme o rito estabelecido, justificativas ou defesa, ou, ainda, ressarcir o dano;

VI - manter o controle dos prazos que fixar e dos que lhe forem impostos pelas normas e pelos órgãos de controle;

VII - cumprir as diligências que lhe forem requeridas pelos órgãos de controle;

VIII - arguir as razões de suspeição ou impedimento que se lhe aplicarem, na forma da legislação específica;

IX - formular e fundamentar, com antecedência, os pedidos de prorrogação de prazo que solicitar;

X - apresentar relatório; e

XI - recomendar medidas assecuratórias para preservação e zelo do patrimônio público, a exemplo da instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como a adoção de providências para o aperfeiçoamento de procedimentos e sistemas administrativos.

§ 1º Fica estabelecido o prazo de até 15 (quinze) dias para o atendimento às requisições ou diligências que se fizerem necessárias à instrução do processo, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante justificação.

§ 2º Quando o resultado da requisição ou diligência for indispensável ao prosseguimento do processo, a contagem do prazo definido no § 4º do art. 7º desta Portaria poderá ser suspensa até seu devido atendimento.

Art. 11. A CAC poderá, quando necessário, efetuar a revisão de seus atos, devendo anulá-los quando eivados de ilegalidade.

SEÇÃO IV
DA QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Art. 12. A quantificação do débito far-se-á mediante:

I - verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido; ou

II - estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não exceda o real valor devido; ou

III - presunção do valor do débito pelo total dos recursos transferidos, quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos mesmos, decorrente da omissão no dever de prestar contas.

Parágrafo único. A quantificação do débito deverá levar em consideração o percentual de execução do projeto apurado, desde que esta parcela tenha resultado em benefícios para o alcance do objetivo do ajuste ou apresente funcionalidade em benefício do INPI.

Art. 13. A atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor do débito deverão ser calculados utilizando o sistema Débito, disponibilizado pelo TCU, e com incidência a partir:

I - da data do crédito na conta bancária específica, quando conhecida, ou da data do repasse dos recursos, no caso de omissão no dever de prestar contas, ou quando as contas apresentadas não comprovarem a regular aplicação dos recursos, exceto nas ocorrências previstas no inciso II deste artigo;

II - da data do pagamento, quando houver impugnação de despesas específicas e os recursos tiverem sido aplicados no mercado financeiro, ou quando caracterizada a responsabilidade de terceiro; ou

III - da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela administração - nos demais casos.

SEÇÃO V
DAS NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Art. 14. A notificação/comunicação deverá conter o número do PAAC a que se refere e, no mínimo:

I - a descrição clara e objetiva do ato lesivo imputado ao interessado, com a descrição das circunstâncias relevantes;

II - o apontamento das provas que sustentam o entendimento da CAC pela ocorrência do ato lesivo imputado; e

III - o enquadramento legal do ato lesivo imputado ao interessado.

Parágrafo único. A CAC poderá produzir novas provas antes de lavrar a notificação/comunicação, caso julgue necessário.

Art. 15. Instaurado o PAAC, o interessado será notificado/comunicado pela CAC para apresentar defesa escrita, documentos ou provas, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data:

I - constante de documento que comprove a ciência do destinatário;

II - do recebimento da notificação no endereço do destinatário; ou

III - da publicação do edital, quando o destinatário não for localizado, hipótese em que o prazo estabelecido no caput será de 15 (quinze) dias.

Art. 16. A notificação/comunicação poderá ser efetuada:

I - mediante ciência pessoal ou de procurador habilitado, devidamente comprovada;

II - mediante correspondência registrada, com o retorno do aviso de recebimento (AR) que comprove a entrega no endereço do destinatário;

III - por correio eletrônico ou por outro meio, desde que confirmada, inequivocamente, a ciência do destinatário; e

IV - por edital publicado no Diário Oficial da União (DOU), quando o seu destinatário não for localizado.

§ 1º O endereço do destinatário deverá ser previamente confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis no órgão ou entidade, preferencialmente ao sistema Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RBF), e, caso reste infrutífera a localização do destinatário no endereço constante dessas bases de dados, mediante pesquisa junto a outros meios de informação, devendo ser juntada ao processo documentação ou informação comprobatória do resultado das pesquisas.

§ 2º Considera-se não localizado, para fins de publicação de edital de notificação, o destinatário que estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, circunstância essa identificada após as tentativas infrutíferas de localização do destinatário, que devem estar evidenciadas no processo.

§ 3º Quando houver mais de um interessado, cada um será notificado/comunicado individualmente, e os prazos definidos no art. 15 serão contados de forma independente, para cada um dos interessados.

§ 4º Em se tratando de servidor do INPI ou agente público, a notificação/comunicação deverá ser entregue ao interessado no órgão de sua lotação ou exercício.

Art. 17. Presumem-se válidas as notificações/comunicações dirigidas ao endereço residencial ou profissional indicado na defesa apresentada, cumprindo ao interessado atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

SEÇÃO VI
DA APURAÇÃO

Art. 18. A defesa deverá ser formulada por escrito e conterá:

I - o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - o número do PAAC a que se refere;

III - a identificação e endereço do interessado ou de quem o represente;

IV - as razões de fato e de direito; e

V - o(s) documento(s) ou prova(s) em que se fundamentar.

Parágrafo único. Caberá ao Presidente da CAC analisar a documentação apresentada pela defesa, devendo recepcioná-la e anexá-la aos autos do processo.

Art. 19. Ao interessado caberá apresentar a(s) prova(s) do(s) fato(s) que tenha alegado na defesa, sem prejuízo do dever atribuído à autoridade julgadora, para instrução do processo.

Art. 20. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão serão realizadas de ofício, sem prejuízo do direito do(s) interessado(s) de propor autuações probatórias.

§ 1º A CAC responsável pela instrução fará constar dos autos os dados e documentos necessários à decisão.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

Art. 21. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos, requerer diligências e perícias, indicar testemunhas, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios apresentados pelo interessado deverão ser considerados na motivação da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§ 3º Quando quaisquer dos interessados oferecer mais de três testemunhas para a prova de cada fato, a CAC, mediante decisão fundamentada, poderá dispensar as restantes que excederem a três.

Art. 22. Após a apuração dos fatos, identificação do(s) responsável(is), quantificação do débito, notificação da instauração da CAC ao(s) suposto(s) responsável(is) e, se for o caso, análise do conjunto probatório das justificativas e defesas apresentadas, a Comissão emitirá relatório conclusivo e circunstanciado.

Parágrafo único. Constarão do relatório, dentre outros elementos que a CAC compreender imprescindíveis:

I - síntese dos fatos tratados no processo, contendo as irregularidades ensejadoras do PAAC;

II - informações acerca de eventuais fiscalizações/auditorias/inquéritos ou outras ações de controle sobre o objeto tratado nos autos;

III - identificação do(s) responsável(is);

IV - quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis;

V - individualização das condutas inquinadas;

VI - estabelecimento do nexo de causalidade entre as condutas e as irregularidades identificadas;

VII - resumo das análises sobre as justificativas e sobre as defesas apresentadas, se for o caso;

VIII - relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano;

IX - informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram ensejo à instauração do PAAC;

X - parecer conclusivo da CAC quanto à comprovação da ocorrência do dano, à sua quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis, indicando o valor a ser cobrado e o prazo para recolhimento; e

XI - data e assinatura dos membros da CAC.

Art. 23. Os procedimentos administrativos atinentes à apuração pela CAC dos valores devidos a título de ressarcimento ao erário deverão ser concluídos dentro do prazo máximo definido no artigo 7º, §4º desta Portaria, sendo, ao final, produzido relatório, o qual deverá ser encaminhado à Diretoria de Administração para decisão.

Parágrafo único. Nos casos de impedimento ou suspeição do Diretor de Administração, aplicam-se as regras estabelecidas no art. 4° desta Portaria.

SEÇÃO VII
DA DECISÃO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Art. 24. Após o recebimento do Relatório Final elaborado pela CAC, a autoridade competente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para decidir sobre o cabimento ou não do ressarcimento ao erário.

Art. 25. Da decisão administrativa cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§ 1º É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contados a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão pela autoridade competente.

§ 2º O recurso será dirigido à autoridade que prolatou a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à Presidência, para que profira a decisão final no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do recurso interposto.

§ 3º Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmulas e atos normativos vinculantes, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à Presidência, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade do entendimento vinculante, conforme o caso.

§ 4º Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que reformule suas alegações antes da decisão.

Art. 26. As decisões administrativas poderão ser revistas, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a sua reforma.

§ 1º O prazo-limite para a conclusão de todos os procedimentos administrativos destinados à apuração dos valores a serem ressarcidos ao erário é de 180 (cento e oitenta) dias, incluindo eventuais prorrogações e decisão final pela autoridade competente.

§ 2º Proferida a decisão final, esta será comunicada ao(s) responsável(is)/ interessado(s) nos moldes do art. 16 desta Portaria.

SEÇÃO VIII
DO ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO

Art. 27. Após a notificação da decisão definitiva, a CAC, antes da expedição da notificação de cobrança, encaminhará o teor da decisão à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOF), por meio de "Ofício*", contendo a qualificação do devedor, na forma do Anexo I desta Portaria, incluindo a quantificação do dano, quando houver, evidenciando-se o valor original, valor da atualização monetária, valor dos juros moratórios, e valor da multa, se houver, para fins de registro contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), na Macrofunção “021318 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS”.

Parágrafo único. Após o registro dos valores, na forma do caput deste artigo, a CGOF deverá remeter à CAC para juntada ao processo de apuração e cobrança:

I - a cópia do registro contábil efetuado no SIAFI; e

II - a cópia do registro contábil do SIAFI contendo os débitos consolidados, ainda não prescritos, em nome do mesmo devedor.

CAPÍTULO III
DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA
SEÇÃO I
DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Art. 28. A fase de cobrança administrativa tem por objetivo a adoção de medidas que visem ao ressarcimento de prejuízo causado ao erário, bem como demais valores devidos, e inicia-se com a notificação do(s) interessado(s) da decisão administrativa definitiva proferida na fase de apuração.

§ 1º Constatada a existência de débitos anteriores, na forma do inciso II, do parágrafo único, do art. 29, os respectivos processos administrativos serão apensados e a cobrança dos referidos valores se dará de forma unificada, hipótese em que a notificação conterá dados referentes a todos os créditos e será feita no mesmo ato.

§ 2º Cabe à CAC emitir a notificação, que deverá conter:

I - cópia das decisões administrativas definitivas; e

II - demonstrativo(s) atualizado(s) do(s) débito(s) ou da(s) penalidade(s), na forma do §4º deste artigo;

III - alerta ao notificado, que apresente as consequências do não pagamento do crédito apurado, no prazo definido pela Administração;

§ 3º Uma cópia dos documentos listados no § 2° deste artigo deverá constar nos autos.

§ 4º O Presidente da CAC deverá solicitar à Divisão de Contabilidade (DICON) o valor atualizado do débito, sempre que uma nova notificação ocorrer depois de transcorridos 30 (trinta) dias da última atualização.

Art. 29. Após a notificação do interessado, a CAC encaminhará o processo à unidade competente para realização da cobrança, conforme cada caso:

I - tratando-se de servidor público, à Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRH);

II - tratando-se de terceiros, à Coordenação-Geral de Logística e Infraestrutura (CGLI);

Parágrafo único. A unidade responsável pela cobrança deverá fazer constar nos autos suas ações, cientificando a Diretoria de Administração.

Art. 30. Quando o procedimento de apuração do dano se der de forma diversa do estabelecido na Seção I do Capítulo II desta Portaria, o processo de cobrança será formalizado com os seguintes documentos, quando couber:

I - cópia da decisão definitiva, administrativa ou judicial;

II - termo formalizador da avença, em se tratando de convênio, contrato ou similar.

Parágrafo único. Para aplicação deste artigo, os documentos mencionados deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I - breve descrição dos fatos;

II - qualificação do(s) responsável(eis) pelo dano;

III - o valor total a ser cobrado;

IV - a natureza da responsabilidade pelo dano, se individual ou solidária.

SEÇÃO II
DO PAGAMENTO

Art. 31. O pagamento dos valores devidos ao INPI poderá ser feito à vista, de forma parcelada ou mediante consignação em folha de pagamento do servidor.

§ 1º O prazo para o pagamento integral do débito, ou da primeira parcela, em caso de parcelamento concedido nos termos do art. 32, é de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Em se tratando de servidor ativo, aposentado ou pensionista regidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (RJU), o pagamento será realizado nos termos da Nota Técnica /SEI Nº 49/2020/ INPI /DILEG /CGRH /DIRAD /PR.

§ 3º Os prazos de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo serão contados:

I - a partir da data de ciência da notificação do devedor, nos moldes do art. 16 desta Portaria;

II - 10 (dez) dias após a publicação do edital.

SUBSEÇÃO I
DO PARCELAMENTO

Art. 32 . Os débitos apurados, ainda não inscritos em dívida ativa, poderão ser objeto de parcelamento administrativo, desde que ainda não tenha havido a remessa da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas da União.

§1º Poderão ser objeto de parcelamento:

I - os débitos oriundos de contratos administrativos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada e outros instrumentos congêneres celebrados pelo INPI com pessoas físicas ou jurídicas;

II - os débitos oriundos de dano ao erário atribuído a servidor do INPI, ou ocupante de cargo em comissão, seja de qual for a origem;

§2º Caso o devedor possua mais de um débito, estes poderão ser reunidos para fins de parcelamento.

Art. 33 Os débitos oriundos de dano ao erário atribuído a servidor do INPI , ou ocupante de cargo em comissão, poderão ser parcelados, nos termos da Nota Técnica /SEI Nº 49/2020/ INPI /DILEG /CGRH /DIRAD /PR, ou de normativo que venha a substituí-la.

Art. 34 No caso de parcelamento de débito resultante de multa administrativa e/ou indenizações, previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, aplica-se os ditames da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26 de 13 de abril de 2022, ou de normativo que venha a substituí-la.

Art. 35. O pedido de parcelamento deve ser feito por meio de requerimento próprio, com envio do Pedido de Parcelamento (PP), conforme Anexo II, e deverá ser:

I - endereçado à unidade responsável pela cobrança, conforme definido no art. 29 desta Portaria;

II - analisado e processado pela unidade responsável pela cobrança em até 15 (quinze) dias, contados da data do efetivo recebimento.

Art. 36. A concessão ou indeferimento do parcelamento será de competência da unidade responsável pela cobrança, conforme definido no art. 29 desta Portaria.

§ 1º O deferimento do parcelamento fica condicionado ao pagamento da primeira parcela, cuja Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser gerada no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) pela unidade responsável pela cobrança, definida no artigo 29.

§ 2º Caso a primeira parcela não seja paga, o interessado deverá ser notificado do indeferimento e suas consequências, prosseguindo-se o processo de cobrança.

Art. 37. Para a formalização do processo de parcelamento de débito, a unidade responsável pela cobrança deverá juntar ao processo o Pedido de Parcelamento, o comprovante de quitação da primeira parcela e o Termo de Parcelamento (TP), conforme Anexos II e III, com as respectivas assinaturas.

§ 1º O TP deve ser assinado pelo requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da efetiva disponibilização.

§2º A assinatura do TP implica reconhecimento e confissão da dívida por parte do requerente, em caráter irrevogável e irretratável, e adesão aos termos e condições nele estabelecidas.

§3º Quando em um mesmo instrumento houver débitos distintos de mais de um devedor, seja esta pessoa física ou jurídica, qualquer dos interessados pode solicitar o parcelamento do débito a si imputado, ainda que não corresponda à totalidade dos débitos.

Art. 38. Atendidos os requisitos para a concessão do parcelamento, será feita a consolidação do débito, considerando-se como data de consolidação a data do pedido do parcelamento.

Parágrafo único. Compreende-se por consolidação do débito o somatório dos danos apurados devidamente atualizados com aplicação de juros, até a data do pedido de parcelamento.

Art. 39. A atualização do débito objeto do parcelamento e suas parcelas será efetuada por meio do Sistema Atualização de Débito do TCU, conforme a Decisão nº 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão nº 1603/2011- TCU-Plenário, com nova redação dada pelo Acórdão nº 1.247/2012 - TCU - Plenário.

Art. 40. O parcelamento dos débitos poderá ser concedido em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e consecutivas, não inferiores ao equivalente a um salário mínimo.

Art. 41. O valor das parcelas, a ser fornecido pela unidade responsável pela cobrança, definida no art. 29, será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo número de parcelas concedidas, observando-se as condições estabelecidas art. 40.

§1º O valor de cada parcela fornecido pela unidade responsável pela cobrança, por ocasião do pagamento, deverá, para fins de emissão da GRU, ser atualizado mensalmente no sistema de débito do TCU, até o 5º (quinto) dia útil do mês de vencimento, com a aplicação de juros, tendo como parâmetro inicial a data de consolidação da dívida e final o dia de apuração do cálculo da parcela.

§2º A emissão mensal da guia deverá ser realizada pela unidade responsável pela cobrança, no sítio eletrônico da STN e encaminhada ao interessado, contendo o número do processo administrativo no campo "número de referência".

Art. 42. O vencimento das parcelas será no último dia útil de cada mês, a contar do mês subsequente ao pagamento da primeira parcela, ficando estabelecido que o vencimento da primeira parcela ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do TP.

§ 1º O não pagamento da primeira parcela, no prazo estipulado no caput, implicará o cancelamento automático do parcelamento.

§ 2º O pagamento das parcelas subsequentes à primeira, deverá ser efetuado utilizando-se GRU, a ser gerada pelo titular do parcelamento, conforme orientações a serem fornecidas pela unidade responsável pela cobrança.

§ 3º Caso a situação que originou o débito tenha motivado a inscrição do requerente em cadastro de inadimplência, a suspensão da inscrição fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela.

§ 4º Na ocorrência de atraso no pagamento de parcela:

I - o interessado deverá ser comunicado de que existem parcelas em atraso; e

II - incidirá atualização monetária do principal, na forma dos arts. 39, 40 e 41, calculada em função da variação do índice de atualização do débito, no período compreendido entre o mês do vencimento da parcela e o mês do efetivo pagamento, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração e multa de 2% (dois por cento), cujo cálculo será realizado, conforme Decisão nº 1.122/2000 TCU-Plenário.

§ 5º A ocorrência de atraso no pagamento de parcela por prazo superior a 30 (trinta) dias ensejará o imediato registro de situação de inadimplência no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), a ser realizado pela unidade competente da CGLI.

§ 6° Quando da quitação da última prestação do parcelamento, deverá ser encaminhada comunicação ao interessado, informando que o débito foi liquidado.

Art. 43. O devedor poderá, a qualquer tempo, durante o período ajustado para a quitação da dívida, solicitar o pagamento antecipado à vista da integralidade do saldo devedor.

Parágrafo único. Havendo pagamento antecipado de parte do valor do débito, o saldo devedor poderá ser objeto de parcelamento.

Art. 44. Na ocorrência de modificação na legislação vigente em relação ao índice de atualização, utilizar-se-á, para a continuidade do pagamento das parcelas subsequentes, o índice que oficialmente venha a substituí-lo.

Art. 45. Constituem motivos para rescisão automática do parcelamento:

I - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de duas parcelas consecutivas;

II - a falência ou insolvência do requerente, quando entidade privada ou pessoa física;

III - o descumprimento de qualquer outra cláusula do acordo de parcelamento; ou

IV – o pedido de rescisão por parte do interessado.

Parágrafo único. O falecimento dos requerentes, se pessoas físicas, transfere a dívida para o respectivo espólio, herança, ou, se já tiver havido partilha, para os herdeiros, na forma da legislação civil.

Art. 46. Ocorrida a rescisão de parcelamento vigente e excetuando-se os casos de rescisões automáticas previstas no artigo anterior, poderá, uma única vez, ser deferido novo pedido de parcelamento referente ao mesmo débito, mediante justificativa do interessado, para o qual serão adotadas as mesmas formalidades para a concessão do primeiro parcelamento.

Art. 47. Havendo rescisão do parcelamento, o saldo devedor será apurado tomando-se o valor da dívida na data da consolidação do débito do parcelamento e subtraindo-se o valor pago, devendo o montante do débito ser atualizado, implicando:

I - na exigibilidade imediata da totalidade dos débitos confessados e ainda não pagos; e

II - no restabelecimento dos acréscimos legais aplicáveis à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, em relação ao montante não pago.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, proceder-se-á as medidas administrativas necessárias, visando à instauração da Tomada de Contas Especial nas hipóteses previstas em regulamento, sem prejuízo da adoção das medidas para inscrição do débito na Dívida Ativa da União, objetivando o acionamento da via judicial para a sua cobrança.

Art. 48. A unidade responsável pela cobrança deverá manter o registro de todos os documentos referentes ao parcelamento, constituindo processo administrativo próprio para cada pedido de parcelamento apresentado.

Art. 49. Após a comprovação do pagamento da primeira parcela, a unidade competente da CGLI registrará a condição de inadimplência suspensa junto ao CADIN, a ser mantida até a quitação da dívida objeto do Termo de Parcelamento.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no §5º do art. 13 e art. 16, o requerente retornará à situação de inadimplência no CADIN.

Art. 50. Em se tratando de requerente integrante da Administração Pública direta ou indireta das esferas federal, estadual, distrital ou municipal, deverão ser observadas as vedações impostas aos gestores públicos, motivadas por conta do período eleitoral, notadamente o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 59, §§ 1º a 4º, da Lei nº 4.320, de17 de março de 1964.

SEÇÃO III
DAS PROVIDÊNCIAS ANTE O INADIMPLEMENTO

Art. 51. Decorrido o prazo de 75 (setenta e cinco) dias, sem que os valores devidos tenham sido integralmente pagos, consignados em folha de pagamento, ou ainda, sem que tenha sido efetivado parcelamento, a unidade responsável deverá atualizar os valores até o mês corrente, comunicar à CGLI para fins de registro no CADIN e encaminhar o processo:

I - à unidade responsável para a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), caso o montante apurado seja igual ou superior ao previsto no art. 6º, da Instrução Normativa TCU nº71, de 28 de novembro de 2012;

II - Procuradoria Federal Especializada (PFE), para as providências cabíveis, nos demais casos, inclusive, caso o montante apurado seja inferior ao previsto no art. 6º, da Instrução Normativa TCU nº71, de 28 de novembro de 2012.

§ 1º Em caso de autorização do parcelamento do débito, o prazo de que trata o caput deste artigo será suspenso até a quitação da dívida ou até o seu vencimento antecipado por interrupção do recolhimento.

§ 2º Nos casos de apuração de créditos envolvendo mais de um devedor, o processo somente será encaminhado na forma dos incisos I e II deste artigo, após esgotada a cobrança administrativa contra todos os devedores.

SEÇÃO IV
DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Art. 52. Nos casos de conduta ilícita, comissiva ou omissiva, os créditos não se sujeitam à decadência ou à prescrição, podendo a apuração e a cobrança iniciar-se a qualquer tempo, recomendando-se o imediato prosseguimento.

Parágrafo único. A apuração e cobrança dos valores devidos ao erário não terá seu prazo prejudicado por eventual processo administrativo disciplinar, conduzido na forma da Lei nº 8.112, de 1990, que venha a ser instaurado.

Art. 53. Nos casos não previstos no art. 52, os créditos prescrevem em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento do fato que der origem à pretensão.

§ 1º Na hipótese do caput, interromper-se-á a prescrição, devendo a contagem de cinco anos ser reiniciada a partir da decisão da autoridade administrativa para instauração do PAAC.

§ 2º Nos contratos de direito comum, firmados pelo INPI, deverá ser observado o prazo prescricional previsto no Código Civil.

SEÇÃO V
DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO DE COBRANÇA

Art. 54. A CGOF deverá ser imediatamente comunicada, para fins de atualização do registro contábil, na ocorrência das seguintes situações:

I - quitação do débito;

II - deferimento do parcelamento ou da consignação do débito;

III - cancelamento ou suspensão do débito por decisão administrativa ou judicial;

IV - conversão do PAAC em TCE;

V - remessa do processo de cobrança administrativa à PFE, com a finalidade de promover a cobrança judicial.

§ 1º Concluído o PAAC, os débitos deverão ser encaminhados para registro contábil na DICON, e serão atualizados anualmente, no encerramento de cada exercício, conforme Instrução Normativa/INPI nº 110/2019, enquanto as referidas quantias não forem encaminhadas à PFE, para o devido cadastro no sistema SAPIENS/Dívida Ativa.

§ 2º Até o 10º (décimo) dia útil do mês de dezembro, os setores responsáveis pela cobrança, conforme art. 29, deverão encaminhar à CGOF o detalhamento de todos os débitos objeto de parcelamento, contendo o saldo devedor, as parcelas quitadas e os valores vencidos e não pagos.

Art. 55. O procedimento de cobrança encerra-se:

I - com a quitação do débito;

II - após decisão da autoridade competente quanto ao não cabimento da cobrança;

III - ante o inadimplemento, após encaminhamento para os setores responsáveis para a cobrança judicial e a abertura de TCE.

Parágrafo único. Compete à autoridade que promoveu a instauração do PAAC declarar o término do processo e determinar seu encerramento, encaminhando-o à Auditoria Interna para emissão de parecer.

Art. 56. Declarado o término do PAAC, a Auditoria Interna emitirá parecer a respeito da adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano e sobre a tempestiva instauração da TCE, quando for o caso.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57. Os atos processuais serão realizados em dias úteis.

Art. 58. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que:

I - for determinado o fechamento do órgão onde o processo foi instaurado; ou

II - o expediente do órgão onde o processo foi instaurado for encerrado antes do horário normal.

Art. 59. A contagem dos prazos no PAAC somente será suspensa na hipótese prevista no § 2º do art. 10 desta Portaria ou mediante determinação judicial nesse sentido, devendo constar no processo cópia dessa determinação.

Art. 60 O interessado tem direito à vista dos autos, devendo solicitá-la mediante petição dirigida à CAC, com a designação expressa de correio eletrônico para o qual deve ser encaminhada a íntegra do processo.

Art. 61. Para a execução das medidas administrativas aqui dispostas, pode-se adotar, em caráter subsidiário e facultativo, as orientações previstas em manual a ser elaborado e atualizado pela Diretoria de Administração do INPI, bem como os modelos dispostos nos Anexos desta Portaria, ou algum dos modelos veiculados na DN 155/2016 do TCU.

Art. 62. Tendo em vista o comando contido no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, revoga-se a Portaria/INPI/PR nº 16, de 5 de fevereiro de 2018.

Art. 63. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor de Administração do INPI.

Art. 64. Esta Portaria entrará em vigor em 1º de dezembro de 2022.

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO
Diretora Executiva, no exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por **TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO**, **Diretor(a) Executivo(a) no Exercício da Presidência**, em 23/11/2022, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0726175** e o código CRC **CA72CC1B**.

ANEXO I

FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

- Nome completo: _____
- Data de nascimento: _____/_____/_____
- Estado civil: _____
- Nome completo da mãe: _____
- Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ou qualquer outra identificação cadastral admitida na legislação vigente: _____
- Número da matrícula do agente público: _____
- Número de Identificação do Trabalhador - NIT (Contribuinte Individual - CI, PIS, PASEP): _____
- Endereço residencial, profissional, endereço eletrônico, e número de telefone:_____
- Cargo e função: _____
- Período de gestão: _____

- Identificação do inventariante ou do administrador provisório do espólio e ou dos herdeiros ou sucessores, no caso de falecimento do devedor ou responsável: _____

ANEXO II

PEDIDO DE PARCELAMENTO (PP)

REQUERENTE:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO/ Nº/ BAIRRO/ CIDADE/ UF/ CEP):
TELEFONE:
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
CPF/MF:

[Para o caso de pessoa física]

À Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRH)

Em atenção à Notificação constante do .....(Ofício nº/Carta/Edital)....., emitido(a) pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, eu, ...(Pessoa Física)....., venho por meio deste/ por meio do meu representante legal devidamente qualificado(a), conforme documentação juntada ao presente, com fundamento na Portaria nº ...../2022, requerer o parcelamento da dívida constituída dos débitos relativos ao instrumento..... em ..... parcelas.

Para fins de qualificação para o parcelamento requerido, informo que constam em anexo todos os documentos abaixo listados, em cumprimento ao estabelecido no Art. 35 da Portaria INPI nº ...../2022.

a) cópia do CPF e do comprovante de residência com data de emissão não superior a três meses, a contar do pedido de parcelamento;

b) Termo de Confissão de Dívida, emitido pelo requerente, em uma via, destinado à formalização do reconhecimento da dívida do parcelamento solicitado, na forma do Anexo II;

c) certidão negativa das Justiças Federal e Estadual ou do Distrito Federal, conforme o caso, comprovando a inexistência de ação judicial sobre o débito; e

d) cópia da petição de desistência devidamente protocolada, caso tenha sido ajuizada ação judicial questionando o débito.

[Para o caso de pessoa jurídica]

À Coordenação-Geral de Logística e Infraestrutura (CGLI)

Em atenção à Notificação constante do .....(Ofício nº/Carta/Edital)....., emitido(a) pela Coordenação-Geral de Logística e Infraestrutura do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o .....(Pessoa Jurídica/Entidade/Órgão)....., vem por meio do seu representante legal devidamente qualificado(a), conforme documentação juntada ao presente, com fundamento na Portaria nº ...../2022, requerer o parcelamento da dívida constituída dos débitos relativos ao instrumento..... em ..... parcelas.

Para fins de qualificação para o parcelamento requerido, informo que constam em anexo todos os documentos abaixo listados, em cumprimento ao estabelecido no Art. 35 da Portaria INPI nº ...../2022.

a) cópia do instrumento de nomeação, do estatuto ou da ata e eventuais alterações que identifiquem os atuais representantes legais do requerente

b) cópia dos documentos pessoais do representante legal do requerente, como Cadastro de Pessoa Física - CPF e comprovante de residência com data de emissão não superior a três meses a contar do pedido de parcelamento;

c) Termo de Confissão de Dívida, emitido pelo requerente, em uma via, destinado à formalização do reconhecimento da dívida do parcelamento solicitado, na forma do Anexo II;

d) certidão negativa das Justiças Federal e Estadual ou do Distrito Federal, conforme o caso, comprovando a inexistência de ação judicial sobre o débito; e

e) cópia da petição de desistência devidamente protocolada, caso tenha sido ajuizada ação judicial questionando o débito;

[Para ambos os casos, em complemento ao acima descrito]

O(A) requerente declara estar ciente de que o deferimento do pedido ficará condicionado à assinatura do Termo de Parcelamento a ser emitido pelo concedente.

Declara, também, estar ciente de que o indeferimento do parcelamento ensejará o prosseguimento da cobrança da dívida.

_____

(local e data)

_____

(assinatura do representante legal)

Obs.: Os débitos oriundos de Convênios e instrumentos similares não podem ser objeto de agrupamento em um único parcelamento, devendo ser emitido um Pedido de Parcelamento para cada débito.

ANEXO III

TERMO DE PARCELAMENTO (TP)

Nº _____/ _(ANO)_ - __(UNIDADE DO ÓRGÃO CONCEDENTE)__

[Para o caso de pessoa jurídica]

Pelo presente instrumento, a UNIÃO, por intermédio do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 42.521.088/0001-37, situado na Rua Mayrink Veiga, n° 9 , no Rio de Janeiro, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado por, _____(cargo)_____, portador do documento de Identidade nº ____(número/emissor)____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, residente e domiciliado nesta cidade, no exercício da atribuição que lhe confere a Portaria INPI nº ___/2019, que dispõe sobre o parcelamento administrativo de débitos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências, resolve conceder ao NOME DA ENTIDADE TOMADORA, entidade de direito ____(preencher se público ou privado)____, inscrito no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, nº _____, __bairro__, em __Cidade/UF__, doravante denominado TOMADOR, representado neste ato pelo __(cargo do representante legal)__, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL, portador do documento de identidade nº ____(número/emissor)____ e inscrito no CPF/MF sob o nº _____, residente e domiciliado na _____, nº ____, Complemento _____- ___Cidade/UF___, o parcelamento de débito, nos seguintes termos:

[Para o caso de pessoa física]

Pelo presente instrumento, a UNIÃO, por intermédio do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 42.521.088/0001-37, situado na Rua Mayrink Veiga, n° 9 , no Rio de Janeiro, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado por, _____(cargo)_____, portador do documento de Identidade nº ____(número/emissor)____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, residente e domiciliado nesta cidade, no exercício da atribuição que lhe confere a Portaria INPI nº ___/2019, que dispõe sobre o parcelamento administrativo de débitos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências, resolve conceder ao NOME DA PESSOA FÍSICA, __(cargo que ocupa ou ocupava)__, portador do documento de identidade nº ____(número/emissor)____ e inscrito no CPF/MF sob o nº _____, residente e domiciliado na _____, nº ____, Complemento _____- ___Cidade/UF___, o parcelamento de débito, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo o parcelamento do débito apurado no montante de R$ (_____,_____), atualizado até o mês _____/20____, correspondente à dívida constituída do débito a seguir especificado, nos termos da Portaria INPI nº____/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento do débito deverá ser efetuado em XX (POR EXTENSO) parcelas mensais consecutivas, todas no valor de R$ (xxxxx), devendo a primeira parcela ser paga no prazo de cinco dias úteis, contados da data de publicação do extrato deste Termo na imprensa oficial e as demais no último dia útil de cada mês.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

O pagamento das parcelas deverá ser efetuado utilizando-se Guia de Recolhimento da União - GRU, no valor e com as informações para preenchimento a serem fornecidas pelo CONCEDENTE até o décimo-quinto dia útil do mês de seu vencimento.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

O TOMADOR deve apresentar o comprovante de recolhimento até o quinto dia útil do mês seguinte ao pagamento à unidade do CONCEDENTE responsável pelo repasse dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ATUALIZAÇÃO

O montante objeto do pedido de parcelamento será atualizado mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, mediante utilização do Sistema Débito, conforme Decisão nº 1.122/2000, do Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU.

Parágrafo único. Na ocorrência de atraso no pagamento de parcela, incidirá atualização monetária do principal, nos termos desta Cláusula, calculada em função da variação do índice de atualização do débito compreendida entre o mês do vencimento da parcela e o mês do efetivo pagamento, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração e multa de 2% (dois por cento), cujo cálculo será realizado conforme Decisão nº 1.122/2000, do Plenário do TCU.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

Após assinatura do presente Termo pelas partes, o CONCEDENTE providenciará a publicação de seu extrato na imprensa oficial no prazo máximo de 20 dias a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Ensejará a rescisão automática e unilateral do presente Termo, pelo CONCEDENTE, o descumprimento das cláusulas aqui estabelecidas, bem como a ocorrência das hipóteses previstas no art. 45da Portaria INPI nº____/2022.

E por assim haverem acordado, assinam o presente em duas vias, na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas e identificadas, que também assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_____(cidade)_____, ____ de _____ de 20___.

_____

NOME DA REPRESENTANTE LEGAL DO CONCEDENTE

_____

NOME (REPRESENTANTE LEGAL OU PESSOA FÍSICA)

Cargo Testemunhas:	Cargo Testemunhas:
Nome:	Nome:
CPF:	CPF: